



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 45/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף מרחוב נהרדעא 12 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד מיטל ישראל לוי
מרחוב לינקולן 20 תל אביב

נ ג ד

הנתבעים: 1. רחל סגל
2. יואב וילנאי
ע"י ב"כ עוה"ד ענת וילנאי
מהגן הטכנולוגי מלחה, בנין 1, כניסה ב' ירושלים

פסק דין

התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב נהרדעא 12 פינת רחוב פישמן מימון 17 תל אביב הבנוי על חלקה 643 בגוש 6217 (להלן: "הבית").

הנתבעת 1 הינה בעלת דירה בבית הידועה כתת חלקה 18. הנתבע 2 הינו שוכר דירת הנתבעת 1.

התובעת טוענת כי הנתבעים עושים שימוש בלתי סביר ברכוש המשותף – הנתבע 2 מחנה קטנוע בבעלותו ברחבת הכניסה לבית תוך ניכוס השטח כחניה פרטית, על אף שלדירה צמודה חניה מוסדרת. העמדת האופנוע במקום חוסמת את יציאת החרום מהמקלט ואת חדר החשמל. חניית האופנוע ברחבה גם גורמת למטרד יומיומי ומכערת את הבית.

לאור האמור מבקשת התובעת כי ינתן צו האוסר על הנתבעים להחנות אופנוע ברחבת הכניסה לבית.

הנתבעים טענו כי כתב התביעה אינו מגלה כל עילה כנגד הנתבעת 1 ויש למחוק את כתב התביעה כנגדה, שהרי חניית האופנוע מבוצעת על ידי הנתבע 2 בלבד. הנתבעים מכחישים את סמכות הנציגות להגיש את התביעה. לגופם של דברים טוענים הנתבעים כי חניית האופנוע ברכוש המשותף איננה מהווה תפיסת חזקה, וכל עוד לא נאסר השימוש על ידי האסיפה הכללית או התקנון, הרי שמדובר בשימוש סביר. מדובר בקטנוע ולא אופנוע ובשטח שאינו חלק מרחבת הכניסה ואין בו להפריע או ליצור מטרד כלשהו, ודאי שעה שמדובר במקום הסמוך לחניית רכבים ומצוי מול חניית אופניים. אין בחניה במקום משום חסימה של פתח היציאה מהמקלט או של ארון החשמל. הנתבע 2 שכר את הנכס תוך הסתמכות על קיומה של חניית אופניים יעודית ומקום מתאים להעמיד את הקטנוע.

הנתבעים טוענים כי התביעה טורדנית וקנטרנית ויש למוחקה ולחייב את התובעת בהוצאות לדוגמא בגין רדיפה אובססיבית של הנתבעים.

בדיון מיום 13.03.14 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית כלהלן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 45/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

"אנו מוותרים על הגשת ראיות וניהול הליך ההוכחות. נבקש את פסיקת המפקח בתובענה על יסוד הטיעונים שנשמעו, ביקור שיערך במקום במעמד הצדדים וסיכום טענות בכתב".

ביקור במקום נערך במעמד הצדדים ביום 13.03.14 ולאחריו סיכמו הצדדים את טענותיהם על פי הסכמה הדיונית.

דיון

אין בידי לקבל את טענת הנתבעים כי התובעת איננה רשאית להגיש את התביעה דנן.

ראשית, הוכח בפני כי בנציגות מכהנים כעת הזו ה"ה - דניאלה בראל, מיכל רולנד ואסף וולובלסקי. כך עולים הדברים מפרוטוקול האסיפות מיום 20.09.12 ומיום 24.03.14 (נספחים א ו- ו' לסיכומים). ויוער, על פי הפרוטוקול מיום 20.09.12 מר וולובלסקי יכהן כנציגות עד להתנדבותו של חבר נציגות נוסף. משלא עלה בידי הנתבעים להראות כי אכן התנדב ונבחר חבר נציגות שכזה, הרי שכהונתו של מר וולובלסקי בנציגות ממשיכה עד לבחירתה של נציגות אחרת או נציג אחר תחתיו.

זאת ועוד. אף אם ישנה מחלוקת בנוגע לחברותו של מר וולובלסקי בנציגות הרי שלדיון התייצבה גם הגב' מיכל רולנד, לגבי חברותה בנציגות אין כל מחלוקת.

שנית, סעיף 69 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כי נציגות הינה מורשה של בעלי הדירות: "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות".

ההלכה הפסוקה היא כי "נציגות הבית המשותף" היא אישיות משפטית לכל דבר ועניין. סמכויותיה של הנציגות הובהרו היטב בהלכה שנפסקה בע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77, לוד נ. קדמת לוד בע"מ ואח', פד"י לו(2) 21. בנסיבות המקרה דנן המדובר בתובענה של הנציגות שעניינה שימוש המבוצע ברכוש המשותף. עניינה הברור של תובענה זו הוא לב ליבו של עניין הקשור ב"החזקתו וניהולו של הבית המשותף" ולפיכך מוסמכת התובעת להגיש התביעה.

אין בידי לקבל את טענת הנתבעת 1 למחיקת התביעה כנגדה בהעדר עילה.

אין מחלוקת כי הנתבעת 1 הינה בעלים של דירה בבית. אין מחלוקת כי הנתבע 2 הינו שוכר לשעה של דירתה. הנתבעת 1 היתה ונותרה האחראית מול בעלי הדירות האחרים לשימוש המבוצע בדירתה, אף אם שימוש זה מבוצע על ידי שוכר מטעמה. ויוער, רק לנתבעת 1, כבעלים, הזכויות הקנייניות בבית, לרבות, הזכות לעשות שימוש סביר ברכוש המשותף. ככל שהמחלה זכות זו לצד שלישי וזה מבצע שימוש בלתי סביר כנטען, הרי שאחריותה להביא להפסקת אותו השימוש.

בהתאם להלכה שנקבעה בע"א (ת"א) 1480/02 גרש אפרים ואח' נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו) הרי שניתן לנקוט בהליך כאמור גם כנגד שוכר לשעה, הנתבע 2.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 45/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

לאסיפה הכללית בבית ישנה סמכות להחליט על השימוש שיעשה ברכוש המשותף (ראה: ע"א 93/84 שלמה קדמי ואח' נ' קווין יערי ואח' פ"ד מ(1) 724). בהעדר החלטה מסוימת שכזו של האסיפה הכללית רשאי כל בעל דירה להשתמש ברכוש המשותף בהתקיים שני תנאים מצטברים:

התנאי הראשון, כי השימוש המבוצע הינו שימוש רגיל וסביר, קרי, שימוש אשר תואם את יעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות. תנאי המקום משמעם המקום בו הבית המשותף נמצא או ייעוד הבית המשותף (מגורים, מסחרי, משרדים וכד'). תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שהמציאות מכתובה.

התנאי השני, כי השימוש אותו מבצע בעל דירה ברכוש המשותף אינו מונע שימוש דומה מאחרים (ר' ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, כ"ח 1 עמ' 645 וכן המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף, פ"ד לה(4) 277).

בנסיבות דנן התקבלה החלטה האוסרת את חניית האופנוע של הנתבע ברחבה המקורה – "האסיפה אוסרת חניית אופנועים בשטח המשותף ברחבת הכניסה המקורה. כל הנוכחים בישיבה אישור את ההחלטה ובנוסף אישור במייל או בכתב בעלי הדירות הבאים: שרה פרידמן, צתומר מוזס, יונה פנפיל, מיכל זילברמן, יהודית בר שלום (ספירא), בניאלה בראל (פולדש), דליה בסיס, דין ארבל. ס"ב תומכים בהחלטה 15 בעלי דירות. (מתוך 20) משפץ דיאמנט נמנעים. (מסרו יפוי כוח לעמית רצון" (פרוטוקול אסיפה כללית מיום 24.03.14).

בנסיבות אלו אין כל צורך או מקום לבחון קיומם של התנאים האמורים לשימוש סביר ברכוש המשותף והפסיקה הרלבנטית. ויוער, אף שהחלטת האסיפה נתקבלה אחרי הגשת ההליך דנן, הרי שזו גוברת על כל קביעה אחרת בדבר סבירות השימוש באופן כללי, לאור סמכותה של האסיפה להגדיר, עבור הבית הקונקרטי, את השימושים המותרים.

ככל שיש לנתבעת 1 טענות כנגד החלטת האסיפה האמורה, הרי שעליה להעלותן במסגרת הליך מתאים שינקט על ידה. ויוער, לנתבע 2, שוכר לשעה, אין כל מעמד בהקשר זה.

זאת ועוד. תמונה מדוע הנתבעת 1, למעשה, לא מסרה כל עמדה מפורשת לגבי השימוש המבוצע ברכוש המשותף, לא התייצבה לדיון שנקבע והותירה את ניהול ההליך מטעמה בידי של הנתבע 2. בנסיבות אלו לא ברור כלל אם הנתבעת 1, בעלת הזכויות הקנייניות, מסכימה בכלל לשימוש המבוצע על ידי שוכר דירתה, הנתבע 2. ויוער, מטיעוני ב"כ הנתבעים עולה כי עמדת הנתבעת 1 היא כי על הנתבע 2 לחדול מהשימוש המבוצע על ידו – "אין לה עמדה בעניין זה היא לא גרה בדירה שנים ארוכות היא מצדיה העבירה את כל הפניות לנתבע. היא ביקשה שיעזוב את המקום היא לא צד לזה" (עמוד 1 שורות 17-18).

גם לגופה של החלטת האסיפה הכללית הרי שישנם טיעונים משמעותיים המצדיקים שלילת אפשרות שימוש ברחבה לחניית האופנוע.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 45/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ראשית, אומנם, חניית האופנוע כפי שנראתה בביקור במקום איננה חוסמת את יצירת החירות מהמקלט. אולם, בהחלט יש בשימוש כדי להגביל את יציאת החירות החופשית מהמקלט אם תדרש, וזו עשויה להידרש גם ללא התראה מוקדמת אשר יהיה בה די כדי להותיר זמן להזיז את האופנוע ממקומו.

שנית, משעה שיש חניות מוסדרות בבית הרי שמתן אפשרות לחניית אופנוע ברכוש המשותף פותחת פתח לחניות של כלי רכב ממונעים נוספים בחלקים שונים של הרכוש המשותף. חניה של כל כלי רכב נוסף באיזור הרחבה ללא ספק יגביל ויקשה על הגישה.

שלישית, השטח האמור מהווה מעבר לבית מרחבת החנייה. ויודגש, אומנם, מדובר במעבר "דרך" חניות צמודות. אולם, מעבר רגלי מאיזור זה של הבית אפשרי גם אם רכבים חונים. זאת ועוד. אם רכבים חונים בחניות הצמודות הרי שגישת האופנוע אפשרית רק דרך שביל הכניסה לבית וזה בודאי גורם הפרעה ומטרד.

אעיר כי אין המדובר בקטנוע קטן כפי שנטען על ידי הנתבעים אלא באופנוע גדול פיזית.

רביעית, מדובר בכניסה היחידה מרחוב נהרדע 12 (דרך רחבת החנייה). חנייה במקום מגבילה את המעבר מחניון הבית, ולמעשה מרחוב נהרדע, לדלת הכניסה.

חמישית, חניית האופנוע נעשית בסמוך למתקן חניית אופניים משותף המקובע לעמודי תמיכה של הבית. במקום נמצאים אופניים גדולים וקטנים כאחד. העמדת האופנוע במקום יוצרת סכנה למשתמשים בחניית האופניים ובעיקר לילדים קטנים.

שישית, יש גם לזכור כי מי שעושה שימוש הינו שוכר לשעה. אין מקום לפגיעה בזכויות קניין של בעלים והפרת ההסכמות והאיזונים בבית בשל צרכיו של שוכר. ויודגש, הנתבע 2 שכר את הנכס מתוך מחשבה תחילה לעשות שימוש ברכוש המשותף לצורך חניית האופנוע אך זאת מבלי לקבל את אישור האסיפה הכללית מראש ואפילו ללא אישור מפורש של המשכיר לצורך כך (וכאמור לעיל כנראה על אף התנגדותו).

בנסיבות אלו לא ניתן לומר כי החלטת האסיפה הכללית איננה סבירה, ודאי כאשר נתקבלה ברוב משמעותי של בעלי דירות.

סיכום

לאור כל האמור לעיל הרי שכל עוד לא החליטה האסיפה הכללית אחרת, נאסר בזה להחנות אופנועים/קטנועים בשטח המשותף ברחבת הכניסה המקורה.

נכון למועד הגשת התביעה לא היתה בידי התובעת החלטת אסיפה כללית האוסרת את השימוש ברחבה כחנייה לאופנוע. ללא החלטה זו יתכן וההכרעה בתיק היתה שונה. אולם, שעה שקיימת החלטה של האסיפה הכללית נכון למועד מתן פסק הדין, לא ניתן להתעלם ממנה, לא מבחינה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 45/14

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מהותית - לאור ההלכות לעניין סמכות האסיפה הכללית לקבוע השימושים המותרים ברכוש המשותף (החלטה מחייבת בנוגע לבית קונקרטי), ולא מבחינה דיונית - לאור ההסכמה הדיונית ועל פי סמכותי בסעיף 75 לחוק המקרקעין. אין מקום ליתן פסק דין המתעלם מנסיבות קונקרטיות של הבית (החלטת האסיפה מיום 24.03.14) ואינו בעל ערך.

דא עקא, נסיבות אלו מצדיקות קביעה כי כל צד יישא בהוצאותיו בניהול ההליך ולפיכך אין צו להוצאות.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ג ניסן תשע"ד, 23 אפריל 2014, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב